

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕65号

纪律处分决定书

当事人：袁力，男，1982年11月出生，时任圣商资本管理有限公司（以下简称圣商资本）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向袁力下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕390号）。袁力于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，圣商资本存在以下违规行为：

一是侵占、挪用基金财产。根据监管部门2021年12月对圣商资本作出的行政监管措施决定书，圣商资本存在侵占、挪用基金财产的行为。圣商资本在管理“嘉兴圣商照见投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴圣商照见基金”）期间，未按照合同约定列支费用，存在费用转嫁行为，将不应由“嘉

兴圣商照见基金”承担的4万余元费用转移给“嘉兴圣商照见基金”。相关收付款业务回单载明，上述“嘉兴圣商照见基金”向董某某转账的时间为2017年6月。协会检查期间，圣商资本提交情况说明、相关收付款业务回单，董某某已于2021年12月向“嘉兴圣商照见基金”归还上述4万余元。圣商资本上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条、《私募投资基金管理人内部控制指引》第九条的相关规定。

二是未及时按规定进行信息报送。“嘉兴圣商三益投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴圣商三益基金”）系圣商资本管理的私募基金；工商登记信息显示，2020年10月，“嘉兴圣商三益基金”名称变更为“湖南圣商三益投资合伙企业（有限合伙）”；2024年8月，圣商资本向协会提交基金业务变更，进行名称变更。圣商资本上述行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二十条的相关规定。

三是未向协会报告重大事项。工商登记信息显示，2022年5月25日圣商资本法定代表人由袁力变更为余彩辉；同日股东发生变更，其控股股东、实际控制人也发生变更；2022年6月20日圣商资本股东再次发生变更。截至2024年9月，圣商资本未就上述事项向协会提交重大事项变更申请。圣商资本上述行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二十二条的规定。

以上事实有相关行政监管措施决定书、情况说明、收付款业务回单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。

根据工商登记信息、圣商资本提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，袁力自 2016 年 5 月至 2017 年 12 月、2019 年 1 月至 2022 年 5 月任圣商资本法定代表人，应当对圣商资本上述第一项、第二项违规行为承担责任。

二、申辩意见

袁力、圣商资本提出以下申辩意见：

一是就侵占、挪用基金财产，圣商资本已通知相关工作人员退回相关款项，并进一步完善财务管理制度；基金的大股东代表、合伙人代表出具谅解书表示谅解相关情况。相关款项未达到袁力本人审批标准，对该行为不知情；了解问题后，组织公司全面整改、退回款项、完善财务管理制度、加强财务人员培训等。

二是就未及时按规定进行信息报送，系疫情严重时期、公司无法办公、相关人员无法正常工作等原因造成，圣商资本事后进行了反思与反省。袁力本人不负责审批变更事项，对该行为不知情。

三是就未向协会报告重大事项，圣商资本已在事先告知书下达后，于 2024 年 11 月向协会提交重大事项变更。

综上，袁力恳请协会不予采取纪律处分措施。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

纪律处分事先告知书认定的违规事实清楚，袁力也未对纪律处分事先告知书认定的违规事实是否成立提出异议；相关违规情形的整改情况，纪律处分事先告知书也已载明，下达纪律

处分事先告知书时已充分考虑；袁力作为时任法定代表人，应当承担相应的个人责任，不知情等不属于免予处理的情形。综上，对当事人申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对袁力进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
